

0043111-25.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAOLA VANESSA GARCIA CABRAL

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

PAOLA VANESSA GARCIA CABRAL, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de maio de 2016, às 19h40, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0043111-25.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0043111-25.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAOLA VANESSA GARCIA CABRAL

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

PAOLA VANESSA GARCIA CABRAL, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de maio de 2016, às 19h40, na Rua Dos Gusmões, 100, República, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo drogas, consistentes em 03 (três) pedras de crack, para fins de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 97/99). Não localizada para citação pessoal, determinou-se a citação editalícia da acusada. Decorrido o prazo do edital (fls. 113 e 115) sem que a ré tivesse comparecido ou constituído advogado, decretou-se sua revelia e suspendeu-se o processo e o lapso prescricional (fls. 116/117).

Encontrada para ser citada pessoalmente (fls. 129/130), a ré apresentou Resposta à Acusação (fls.133/135), revogando-se a suspensão do processo e do prazo prescricional com a manutenção do recebimento da denúncia (fls. 137/139). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou, pela absolvição da ré por insuficiência probatória e, em caso de eventual condenação, pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 no patamar máximo, pela fixação de regime aberto, pela substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito e, por fim, pelo direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação comporta parcial procedência.

A a materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl.02), Termo de Depoimento (fls.03 e 05), Boletim de Ocorrência (fls.08/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls.10/11), Laudo de Constatação de Entorpecentes (fls.12/13), Relatório Final (fls.34/35) e Laudo Definitivo (fls. 171/173).

De outro lado, a prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos, não demonstrou, com a certeza que se exige, que PAOLA trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes para venda a terceiros.

Ouvida a testemunha policial civil Jorge Magri Veiga disse que se recordava vagamente dos fatos. O local era um braço da cracolândia. As pessoas que ali habitam são todos mal trajados, sujos e são encontradas vendendo drogas para sustentar o próprio vício, que foi o que ela teria dito que estava fazendo. Vendia crack para poder comprar com o lucro. Foram pegas 03 (três) pedras de crack com a ré. Não se recorda de ter encontrado dinheiro com a acusada.

Ouvido o policial civil Jarbas Vidigal como testemunha, esclareceu que trabalha no centro da cidade e ocorrem várias operações em vista de tráfico. Salvo engano ela morava na rua. Ela estava vendendo e, segundo disse, vendia para poder consumir. Só a viu essa vez. A atitude dela e da pessoa que chegou perto e fez gestual de troca foi muito suspeita. Ela entrou para a barraca a outra pessoa saiu correndo. Não se recorda de ter encontrado dinheiro com ela.

A ré, na policia (fls. 06), afirmou que adquiriu 03 (três) pedras de crack para vender e com o dinheiro adquirir outras pedras, para consumo. Disse que é viciada em crack.

Em juízo, reafirmou a versão de usuária. Disse que estava com 03 (três) pedras de crack para seu uso. Estava com as pedras na mão, junto com o cachimbo. A outra pessoa que estava lá era outro usuário que saiu correndo. Ficou parada, pois estava grávida. Acha que estava com seis meses de gravidez. Nessa época ainda estava na cracolândia.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar a acusada tão somente pela infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, contanto que seus aspectos nucleares afigurem-se congruentes e concatenados.

No caso em tela, contudo, as versões dos policiais confirmou que a acusada foi pega na região conhecida como cracolândia com 03 (três) pedras de crack, com massa líquida de 0,3 gramas. Desde o início ela afirmou sua intenção de manter-se em possibilidade de uso do entorpecente.

Os policiais afirmaram também que não haviam visto a acusada anteriormente e que ela aparentava viver em situação de rua.

Assim, em vista do que dispõe o § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, todos os elementos apontam para a conclusão de que a acusada trazia as 03 (três) pedras de

crack com que foi apreendida para seu consumo pessoal, sobretudo pelo local em que foi encontrada, suas condições pessoais e em razão da quantidade de droga apreendida, sem que fosse com ela encontrado nenhum dinheiro.

O depoimento da testemunha policial Jarbas, outrossim, denotou que a afirmação de mercancia por parte dos policiais adveio de observação de um gestual suspeito entre a acusada e terceira pessoa que, no entanto, não foi detida.

É dizer, todo o contexto apresentado não aponta para conclusão contundente sobre atos de mercancia de drogas.

Com efeito em solo policial as testemunhas afirmaram que teriam a avistado vendendo e quando se aproximaram, o comprador fugiu e encontraram ela com 03 (três) pedras de crack. Ora diante dos dados de realidade (três pedras de crack e nenhum dinheiro), mais provável tenha sido ela a comprar, uma vez que tinha a droga e nenhum dinheiro consigo.

Saliente-se que, sequer foi possível compreender onde teria sido encontrado o entorpecente, se no bolso da acusada, numa pochete ou em suas mãos como ela afirmou.

A seu turno, PAOLA manteve a afirmação de que possuía a droga para seu uso, assentando, inclusive, que estava com um cachimbo em mãos para consumir o entorpecente.

Como se sabe, a condição de dependente químico não tem o condão de excluir automaticamente o enquadramento típico do crime de tráfico de drogas, notadamente porque, em grande parte dos casos, os usuários de entorpecentes, infelizmente, praticam a mercancia ilícita para conseguirem sustentar o próprio vício.

Todavia, as circunstâncias do caso em análise, trazem muitos elementos de dúvida para o caso concreto que não permitem a conclusão pela mercancia.

Saliente-se também que, em seu interrogatório, a acusada esclareceu que na época dos fatos apurados nesses autos, logo depois, deixou a cracolândia para cuidar de si e da filha, afirmando que parou de usar crack em 2016. Esclareceu, também, que depois permaneceu residindo com sua mãe e sua filha, e trabalhava com a tia.

Posteriormente, quando a tia perdeu o emprego e não podia mais lhe oferecer remuneração pelo serviço que prestava a ela, foi que decidiu traficar, de modo que está presa por outro processo.

Em outras palavras, a prova produzida pela acusação nestes autos não foi suficiente para colmatar a convicção sobre a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, levando-se em conta também o disposto no § 2º do artigo 28, da Lei 11.343/06, a condenação pela prática da infração do artigo 28 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Dessa forma, passo a dosar a pena.

PAOLA VANESSA tem 30 anos de idade. É solteira. Tem uma filha de 6 anos de idade. A filha está com a avó materna. Estudou até a 4ª série. Parou de estudar com 14 anos de idade. Parou porque não estava bem na escola, conheceu a rua, foi morar na rua com 14 anos de idade e daí parou de estudar. Nessa época não usava droga e começou a usar. Maconha, pó, cola, Tíner, até que conheceu o crack e aí não parou de usar até 2016 quando engravidou da filha. Nessa época, foi para a casa da mãe, quando estava com sete meses de gravidez. Quando a filha completou seis meses, a mãe ajudou a ir para uma clínica do Estado, em Perus onde se tratou e largou o crack. Próximo à cracolândia tem um local de acolhimento que encaminha para a clínica. Ficou 4 meses na clínica e daí voltou para a casa da mãe. Estava trabalhando com a tia: limpava a casa a roupa e ela me pagava R\$ 200,00 por mês. Dava para manter a minha filha e eu na casa da minha mãe, que é casa própria. A tia perdeu o emprego e daí ela não podia mais pagar. Dai optou a voltar a traficar. Já tinha sido processada antes, por trafico. Quatro vezes.

A Folha de Antecedentes (fls. 22/31, 96, 112 e 180/189) foram juntadas aos autos. Nos termos do que dispõe o artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, considerando sobretudo a ínfima quantidade de droga apreendida com a acusada, condeno-a à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

Nada obstante, em razão da condenação imposta há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Com efeito, tendo em vista a pena de multa aplicada, o lapso prescricional atinente ao caso é aquele previsto no artigo 30 da Lei 11.343/06. Por conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva verifica-se em 02 (dois) anos.

Veja-se que os fatos supostamente teriam ocorrido em 24/05/2016, contando a denúncia com o seu recebimento em 10/02/2017 (data da assinatura - fls. 97/99) - marco interruptivo do curso do prazo prescricional.

Em 24/10/2017, declarou-se a revelia da acusada e a suspensão do curso do processo e do lapso prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 116/117).

Em 29/03/2021, após a citação pessoal da ré (fls. 128/129), revogou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 137/139), momento no qual este voltou a correr.

Nesse passo, desde o marco interruptivo do recebimento da denúncia até a data de suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, bem como desde a retomada da contagem a partir da decisão que revogou a revelia da ré, até a presente data, passaram-se precisamente 02 anos, 03 meses e 06 dias.

Significa dizer, o prazo prescricional de 02 (dois) anos foi alcançado, observando-se a pena aplicada ao sentenciado.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu PAOLA VANESSA GARCIA CABRAL pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO na modalidade RETROATIVA, com fundamento no artigo 110, § 1º; c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal; c.c. artigo 30 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Expeçam-se os ofícios de comunicação de praxe.

A ré fica dispensada do recolhimento das custas processuais, vez que assistida pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se e comunicando-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA